



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EMANUEL UMBU TARA alias Bapa Jeni;**
2. Tempat lahir : Palla;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/ 4 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalangga RT 008 RW 004, Desa Tandula
Jangga, Kecamatan Karera, Kabupaten
Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/25/X/RES.1.7/2024/Reskrim tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Andrias Tamu Ama, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum Umbu Tonga Nd. Erang,

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Perdamaian, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/PH.UT/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan Nomor: 4/HK.00/SKK.PID/III/2025/PN Wgp tanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp tanggal 25 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Emanuel Umbu Tara alias Bapa Jeni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Emanuel Umbu Tara alias Bapa Jeni berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang jenis parang Sumba Barat panjang mata parang 48 cm, ulu tanduk kerbau panjang 17 cm.
 - 1 (satu) bilah parang jenis parang Sumba panjang mata parang 32,5cm ulu kayu kelapa panjang 17 cm.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna hitam bermotif / baju koko.
 - 1 (satu) sarung parang dengan panjang 33 cm dan terdapat 6 buah cincin terbuat dari rotan.
 - 1 (satu) bangku kayu dengan tinggi bangku 41 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, jawaban Penuntut Umum dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-10/WGP/02/2025 tanggal 25 Februari 2025, sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Emanuel Umbu Tara alias Bapa Jeni pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Kampung Kalangga, RT 008, RW 004 Desa Tandula Jangga, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan merampas nyawa orang lain terhadap korban Petrus Bulu Manu alias Petu, yang mana terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 wita korban Petrus Bulu Manu alias Petu (almarhum) duduk minum minuman beralkohol jenis peci (miras local) sebanyak 1 (satu) botol kecil di rumah saksi Libertus Daud Kato namun saat itu korban tidak bercerita apapun terhadap saksi Libertus Daud Kato akan tetapi 2 (dua) hari sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 korban pernah bercerita terhadap saksi Libertus Daud Kato dengan mengatakan bahwa "Jika dirinya (korban) setiap kali hendak meminta uang yang dititipkan di saudari Magdaleno Ngongo (istri terdakwa) ketika korban masuk penjara tidak pernah diberikan oleh saudari Magdaleno Ngongo, bahkan sempat juga korban meminta anak babi untuk dia jual namun tidak diberikan juga" dan korban juga sempat berkata "kalau bukan dia (Magdaleno Ngongo alias Mama Jeni) saya punya saudara kandung, saya tidak tahu lagi seperti apa nantinya";

- Bahwa setelah selesai korban minum peci sekira pukul 22.00 wita korban datang kerumah terdakwa Emanuel Umbu Tara alias Bapa Jeni yang beralamat di kampung Kalangga, RT 008, RW 004 Desa Tandula Jangga, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, yang mana saat itu saksi Magdaleno Ngongo sedang tertidur didalam kamar bersama

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucunya yang bernama Maria Aqueenata Agape alias Queen dan saat itu saksi Magdaleno Ngongo mendengar teriakan dari korban dengan mengatakan "Keluar, keluar sambil memaki may menyebut nama terdakwa Emanuel Uumbu Tara alias Bapa Jeni" mendengar teriakan tersebut saksi Magdaleno Ngongo langsung bangun keluar dari kamarnya dan menuju ke kamar tidur terdakwa untuk membangunkan terdakwa sambil berkata "bangun bangun saya dengar ada suaranya bapa Desri dimuka rumah!" kemudian saksi Magdaleno Ngongo melihat korban sedang memegang parang di tangan kanannya, lalu saksi Magdaleno Ngongo mengatakan kepada korban "adi pulang sudah, ambil sudah itu babi di dalam kandang" dan saksi Magdaleno Ngongo masih melihat korban dari jendela kamar terdakwa dimana saat itu korban sedang berjalan menuju kerumahnya. Namun sekitar kurang lebih 10 meter korban berjalan, tiba-tiba korban kembali menuju kerumah terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan "puki mai kau keluar bapa Jeni, sudah waktunya ini malam kau mati saya bakar ini rumah" sambil korban melempar menggunakan batu kearah jendela diruang tengah, mendengar bunyi lemparan batu tersebut kemudian saksi Magdaleno Ngongo keluar dari dalam kamar terdakwa dan duduk di depan kamar sambil menangis, kemudian terdakwa mengambil parang yang terdakwa simpan di bawah bantal tidur dan membawanya keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tengah, setelah berada di ruang tengah korban kembali berteriak dengan berkata "puki mai bapa Jeni saya sudah didepan ini kau keluar sudah !" dengan penuh rasa emosi terdakwa menjawab dengan berkata "kau masuk sudah kalo kau bajingan, saya juga sudah siap ini!";

- Bahwa setelah terdakwa berkata demikian selanjutnya korban mencoba merusak potongan triplek yang terdakwa gunakan sebagai penutup jendela ruang tengah tersebut dengan cara menarik paksa potongan triplek tersebut dari arah luar sampai potongan triplek terlepas, setelah berhasil merusak potongan triplek bagian atas saksi korban berusaha masuk kedalam ruang tengah rumah terdakwa dengan cara memasukkan kepalanya terlebih dahulu yang mana ketika terdakwa melihat korban sudah memasukkan kepalanya, terdakwa mencabut parangnya yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya dan mengayunkannya parang tersebut kearah kepala korban namun belum mengenainya karena korban langsung menarik kepalanya keluar. Kemudian korban berusaha masuk kembali kedalam rumah milik

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan memasukkan kembali kepalanya, yang mana saat itu jarak antara terdakwa dengan korban sekitar 1 (satu) meter dengan posisi berhadapan, dan terdakwa dengan sengaja langsung mengayunkan parangnya dan mengarahkan kearah leher korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rahang sebelah kiri korban dan seketika itu korban langsung terjatuh ke tanah. Bahwa setelah korban jatuh ketanah kemudian terdakwa mendekat ke jendela dan melihat ke tempat korban jatuh setelah terkena parang milik terdakwa dan saat itu terdakwa melihat kondisi korban sudah tergeletak bersimpah darah dan tidak bergerak;

- Bahwa adapun tujuan terdakwa dengan sengaja mengayunkan parang dan mengarahkan ke bagian leher korban yaitu untuk membuat korban langsung meninggal dunia atau mati;

- Bahwa setelah terdakwa melihat kondisi korban yang sudah tidak bergerak selanjutnya terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi Magdaleno Ngongo yang masih berada di depan kamar dengan berkata "dia sudah jatuh, saya sudah kena sama dia, sekarang saya minta kunci motor saya mau pergi lapor diri ke polsek" kemudian saksi Magdaleno Ngongo memberikan kunci sepeda motor dan terdakwa langsung pergi mengendari dengan sepeda motor menuju ke Polsek Karera untuk menyerahkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor: 2339/PKM-Ngg/VER/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 atas nama Petrus Bulu Manu alias Petu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fergie Merrywen Tamu Rambu, dokter pemeriksa pada Puskesmas Nggongi, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, umur empat puluh tujuh tahun pada tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, pukul satu lewat dua belas waktu Indonesia bagian tengah dan pada korban tersebut ditemukan sudah tidak bernafas, nadi tidak teraba dan berlumuran darah. Pada hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka terbuka pada kepala kiri memotong telinga bagian atas hingga ke rahang kiri atas dan bawah, dari bagian telinga hingga ke rahang dasarnya tulang. Panjang luka kurang lebih 13 cm, lebar 6 cm dengan kedalaman luka sekitar 4 hingga 9 cm dari atas ke bawah, tepi luka tajam dan beraturan. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan di akibatkan oleh benda tajam.

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Emanuel Umbu Tara alias Bapa Jeni pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Kampung Kalangga, RT 008, RW 004 Desa Tandula Jangga, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" terhadap korban Petrus Bulu Manu alias Petu, yang mana terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 wita korban Petrus Bulu Manu alias Petu (almarhum) duduk minum minuman beralkohol jenis peci (miras local) sebanyak 1 (satu) botol kecil di rumah saksi Libertus Daud Kato namun saat itu korban tidak bercerita apapun terhadap saksi Libertus Daud Kato akan tetapi 2 (dua) hari sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 korban pernah bercerita terhadap saksi Libertus Daud Kato dengan mengatakan bahwa "Jika dirinya (korban) setiap kali hendak meminta uang yang dititipkan di saudari Magdaleno Ngongo (istri terdakwa) ketika korban masuk penjara tidak pernah diberikan oleh saudari Magdaleno Ngongo, bahkan sempat juga korban meminta anak babi untuk dia jual namun tidak diberikan juga" dan korban juga sempat berkata "kalau bukan dia (Magdaleno Ngongo alias Mama Jeni) saya punya saudara kandung, saya tidak tahu lagi seperti apa nantinya".

- Bahwa setelah selesai korban minum peci sekira pukul 22.00 wita korban datang kerumah terdakwa Emanuel Umbu Tara alias Bapa Jeni yang beralamat di kampung Kalangga, RT 008, RW 004 Desa Tandula Jangga, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, yang mana saat itu saksi Magdaleno Ngongo sedang tertidur didalam kamar bersama cucunya yang bernama Maria Aqueenata Agape alias Queen dan saat itu saksi Magdaleno Ngongo mendengar teriakan dari korban dengan mengatakan "Keluar, keluar sambil memaki may menyebut nama terdakwa Emanuel Umbu Tara alias Bapa Jeni" mendengar teriakan

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



tersebut saksi Magdaleno Ngongo langsung bangun keluar dari kamarnya dan menuju ke kamar tidur terdakwa untuk membangunkan terdakwa sambil berkata “bangun bangun saya dengar ada suaranya bapa Desri dimuka rumah!” kemudian saksi Magdaleno Ngongo melihat korban sedang memegang parang di tangan kanannya, lalu saksi Magdaleno Ngongo mengatakan kepada korban “adi pulang sudah, ambil sudah itu babi di dalam kandang” dan saksi Magdaleno Ngongo masih melihat korban dari jendela kamar terdakwa dimana saat itu korban sedang berjalan menuju kerumahnya. Namun sekitar kurang lebih 10 meter korban berjalan, tiba-tiba korban kembali menuju kerumah terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan “puki mai kau keluar bapa Jeni, sudah waktunya ini malam kau mati saya bakar ini rumah” sambil korban melempar menggunakan batu kearah jendela diruang tengah, mendengar bunyi lemparan batu tersebut kemudian saksi Magdaleno Ngongo keluar dari dalam kamar terdakwa dan duduk di depan kamar sambil menangis, kemudian terdakwa mengambil parang yang terdakwa simpan di bawah bantal tidur dan membawanya keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tengah, setelah berada di ruang tengah korban kembali berteriak dengan berkata “puki mai bapa Jeni saya sudah didepan ini kau keluar sudah!” dengan penuh rasa emosi terdakwa menjawab dengan berkata “kau masuk sudah kalo kau bajingan, saya juga sudah siap ini!”.

- Bahwa setelah terdakwa berkata demikian selanjutnya korban mencoba merusak potongan triplek yang terdakwa gunakan sebagai penutup jendela ruang tengah tersebut dengan cara menarik paksa potongan triplek tersebut dari arah luar sampai potongan triplek terlepas, setelah berhasil merusak potongan triplek bagian atas saksi korban berusaha masuk kedalam ruang tengah rumah terdakwa dengan cara memasukkan kepalanya terlebih dahulu yang mana ketika terdakwa melihat korban sudah memasukkan kepalanya, terdakwa mencabut parangnya yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya dan mengayunkannya parang tersebut kearah kepala korban namun belum mengenai karena korban langsung menarik kepalanya keluar. Kemudian korban berusaha masuk kembali kedalam rumah milik terdakwa dengan memasukkan kembali kepalanya, yang mana saat itu jarak antara terdakwa dengan korban sekitar 1 (satu) meter dengan posisi berhadapan, dan saat itu terdakwa langsung mengayunkan parangnya kearah korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rahang

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri korban dan seketika itu korban langsung terjatuh ke tanah. Bahwa setelah korban jatuh ketanah kemudian terdakwa mendekat ke jendela dan melihat ke tempat korban jatuh setelah terkena parang milik terdakwa dan saat itu terdakwa melihat kondisi korban sudah tergeletak bersimpah darah dan tidak bergerak;

- Bahwa setelah terdakwa melihat kondisi korban yang sudah tidak bergerak selanjutnya terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi Magdaleno Ngongo yang masih berada di depan kamar dengan berkata "dia sudah jatuh, saya sudah kena sama dia, sekarang saya minta kunci motor saya mau pergi lapor diri ke polsek" kemudian saksi Magdaleno Ngongo memberikan kunci sepeda motor dan terdakwa langsung pergi mengendari dengan sepeda motor menuju ke Polsek Karera untuk menyerahkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor: 2339/PKM-Ngg/VER/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 atas nama Petrus Bulu Manu alias Petu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fergie Merrywen Tamu Rambu, dokter pemeriksa pada Puskesmas Nggongi, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, umur empat puluh tujuh tahun pada tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, pukul satu lewat dua belas waktu Indonesia bagian tengah dan pada korban tersebut ditemukan sudah tidak bernafas, nadi tidak teraba dan berlumuran darah. Pada hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka terbuka pada kepala kiri memotong telinga bagian atas hingga ke rahang kiri atas dan bawah, dari bagian telinga hingga ke rahang dasarnya tulang. Panjang luka kurang lebih 13 cm, lebar 6 cm dengan kedalaman luka sekitar 4 hingga 9 cm dari atas ke bawah, tepi luka tajam dan beraturan. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan di akibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Magdalenga Ngongo alias Mama Jeni, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan serta Saksi juga telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan/cap jempol pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Petrus Bulu Manu alias Petu yang merupakan adik kandung Saksi dan yang melakukan pembunuhan terhadapnya adalah suami Saksi / Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Kalangga, RT.008 / RW.004 Desa Tandula Jangga, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelum kejadian terjadi, Saksi mendengar Korban berteriak sambil memaki-maki suami Saksi / Terdakwa di depan rumah Saksi dan mengelilingi rumah Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi mencoba membangunkan suami Saksi / Terdakwa yang berada di kamar lainnya dan setelah suami Saksi / Terdakwa bangun, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk diam dan Saksi juga melihat dari jendela kamar Terdakwa, Korban di luar sudah memegang parang yang terhunus sehingga Saksi berkata "adi Pulang sudah, ambil sudah itu babi di dalam kandang" dan tidak lama kemudian Saksi mendengar lemparan batu di arah jendela ruang tengah;
- Bahwa setelah mendengar suara lemparan batu di jendela ruang tengah, Saksi keluar dari dalam kamar Terdakwa dan duduk menangis di depan kamar Terdakwa di mana beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa cekcok dengan Korban dan Saksi juga mendengar suara benturan 2 (dua) kali di triplek yang menjadi penutup kosen jendela, setelah itu Saksi didekati Terdakwa dan memberitahukan jika Korban sudah mati lalu Terdakwa meminta kunci sepeda motor untuk datang di Polsek Karera dengan membawa parang;
- Bahwa setelah polisi datang di tempat kejadian perkara barulah Saksi mengetahui dan melihat kondisi Korban mengalami luka di bagian bawah telinga kiri, hingga ke leher;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban meninggal dunia di tempat kejadian;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah Terdakwa terdapat 2 (dua) buah pintu yaitu pintu depan dan pintu belakang yang letaknya diarah yang berbeda dengan lubang jendela tempat terdakwa memotong korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah bangku kayu tersebut yang adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan darah atau ikatan kekeluargaan yang erat dengan Korban yaitu Saksi adalah kakak kandung Korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Korban sebelumnya;
- Bahwa Korban pernah menitipkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi pada waktu Korban masuk penjara, dan uang tersebut telah digunakan oleh Saksi untuk mengurus Korban yaitu mengantar makanan dan minuman selama Korban berada di tahanan Polsek Karera, Polres Sumba Timur dan di pidana penjara di Lapas Waingapu;
- Bahwa pada waktu Korban datang, Saksi bersama dengan Terdakwa sudah tidur kemudian Saksi mendengar bunyi lemparan batu di jendela ruang tengah rumah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi memberikan babi sejumlah 5 (lima) ekor, 2 (dua) ekor kambing, beras dan gula masing-masing 5 (lima) kg selama Korban dikuburkan dan dimakamkan di kampung halamannya yang berada di Palla;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Libertus Daud Kato alias Daus, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan serta Saksi juga telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan/cap jempol pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Petrus Bulu Manu alias Petu yang merupakan adik kandung Saksi dan yang melakukan pembunuhan terhadapnya adalah Terdakwa;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Kalangga, RT.008 / RW.004 Desa Tandula Jangga, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahukan di rumah oleh Anggota Polisi atas nama pak KUR yang mengatakan kepada Saksi bahwa kakak Saksi (Korban) sudah meninggal dan mendengar kejadian tersebut Saksi langsung ikut bersama pak KUR ke lokasi kejadian;
- Bahwa setelah tiba di lokasi kejadian Saksi melihat Korban sudah berada di teras depan rumah sudah meninggal dan sedang mendapatkan jahitan di bawah telinga sebelah kiri sampai di rahang sebelah kiri dari tim medis Puskesmas Nggongi;
- Bahwa melihat luka yang di alami Korban, Saksi yakin jika Terdakwa melakukan perbuatannya dengan parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah antara Korban dengan Terdakwa pernah ada masalah atau tidak, akan tetapi beberapa hari sebelum kejadian Korban sering datang ke rumah Saksi dan Korban sempat bercerita kepada Saksi jika setiap kali Korban datang meminta uang yang dititipkan Korban kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Mama Jeni saat Korban masuk penjara tidak pernah diberikan olehnya, bahkan sempat Korban meminta anak babi untuk di jual namun tidak di berikan juga;
- Bahwa Korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa benar Korban pernah menitipkan uang kepada Mama Jeni sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Korban datang ke rumah Saksi, Saksi melihat Korban membawa parang yang di selipkannya di pinggang kirinya, dan saat itu Korban menggunakan baju kemeja warna hitam lengan panjang bermotif / baju koko;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, jenis parang Sumba, panjang 32,5 cm, ulu kayu kelapa panjang 17 cm dan 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang 33 cm dan terdapat 6 buah cincin terbuat dari rotan yang mana barang bukti tersebut adalah milik Korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna hitam bermotif / baju koko tersebut

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



yang mana barang bukti tersebut adalah pakaian milik Korban yang Saksi lihat digunakan oleh Korban pada saat Korban singga di rumah Saksi sebelum kejadian;

- Bahwa dua hari sebelum kejadian, ketika Korban datang ke rumah Saksi, Korban bercerita kepada Saksi dengan mengatakan “Dorang (Terdakwa dan istrinya Saksi Mama Jeni) tidak gubris saya punya uang, padahal saya mau minta dorang, kadang kalau dorang sibuk sampai saya tidak makan, coba kalau dorang kasi saya uang hanya sedikit saja, saya bisa masak sendiri untuk makan bersama orang yang membantu saya membersihkan kebun” dan Korban juga berkata “Kalau bukan dia (Saksi Mama Jeni) saya punya saudara kandung, saya tidak tahu lagi seperti apa nantinya”;
- Bahwa Saksi kenal dan masih memiliki hubungan keluarga baik dengan korban maupun Terdakwa yaitu Korban merupakan kakak kandung Saksi sedangkan Terdakwa merupakan kakak ipar kandung Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, Korban singgah di rumah Saksi untuk meminta anjing untuk dibawanya berburu babi hutan dan Saksi masih sempat duduk minum peci di rumah Saksi sebanyak 1 (satu) botol;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Kurniadi alias Pak Kur, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan serta Saksi juga telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan/cap jempol pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pembunuhan dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi Korban pembunuhan adalah Petrus Bulu Manu Alias Petu dan yang melakukan pembunuhan terhadapnya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Kalangga, RT.008 / RW.004 Desa Tandula Jangga, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga di Mako Polsek Karera;
- Bahwa Saksi mengenal korban pembunuhan dan Terdakwa sebelumnya karena merupakan warga masyarakat di Desa Tandula Jangga;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan sebilah parang sumba barat dengan cara ketika kepala Korban sudah masuk ke dalam ruang tamu/ruang tengah melalui celah tripleks yang sudah di rusak korban, Terdakwa saat itu berada di dalam rumah tepatnya di ruang tengah/tamu yang posisinya berhadapan dengan korban, langsung mengayunkan parang yang di pegangnya ke arah leher korban;
- Bahwa ketika Saksi sudah tiba di tempat kejadian, Saksi melihat kondisi korban sudah tergeletak di luar rumah tepatnya di dekat kosen jendela dengan kondisi bersimbah darah, luka di bagian bawah telinga kiri sampai rahang sebelah kiri hingga leher dan sudah meninggal dunia, di dekat mayat Korban, Saksi melihat sebilah parang yang masih di dalam sarungnya dan juga bangku kayu yang tergeletak, tripleks yang menutupi kosen jendela terdapat bercak darah dan di dalam rumah tepatnya di ruang tengah/tamu pada lantai keramiknyanya terdapat juga bercak darah;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi bahwa sebilah parang yang masih di dalam sarungnya dan tergeletak di dekat mayat Korban tersebut adalah milik Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeni Susana Ina Tara, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah pembunuhan dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di Desa Meheng Mata Kecamatan Paberi Wai dan Saksi baru mengetahui

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut pada tanggal 23 Oktober 2024 ketika Saksi dihubungi lewat pesan whatsapp;

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa dan keponakan dari Korban Petrus Bulu Manu alias Petu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sudah ada perdamaian secara adat antara Terdakwa dan keluarga Korban dan pada saat itu Terdakwa diwakili oleh Saksi dan Ibu Saksi (Saksi Mama Jeni) menyerahkan 1 (satu) ekor babi dan 1 (satu) buah parang sumba dan keluarga Korban diwakili oleh kakak laki-laki tertua Korban yang bernama Markus Tamu Ama, Saudara Korban yaitu Saksi Kato, anak Korban, dan para tua-tua adat membalas dengan menyerahkan 1 (satu) lembar sarung;
- Bahwa dalam isi perdamaian secara adat tersebut, keluarga sepakat untuk berdamai karena korban dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dekat dan meskipun Terdakwa tidak hadir pada saat itu namun Istri dan anak Terdakwa yaitu Ibu Saksi dan Saksi sendiri hadir mewakili Terdakwa;
- Bahwa perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban baru secara adat dan belum ada surat perdamaian secara tertulis namun sedang diurus keluarga bersama pemerintah desa setempat;
- Bahwa keluarga Terdakwa menanggung 6 (enam) ekor hewan babi dan 1 (satu) ekor babi tersebut ditikam pada saat jenazah masih ada di Kp. Kalangga sedangkan 5 (lima) ekor lainnya dipakai pada saat pengurusan jenazah Korban di Sumba Barat;
- Bahwa perdamaian secara adat dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sebelum penguburan jenazah Korban karena di arahkan oleh pihak keluarga Korban untuk segera dilakukan perdamaian secara adat sebelum jenazah Korban dikuburkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab Terdakwa membunuh Korban;
- Bahwa yang mewakili keluarga Korban pada saat perdamaian secara adat tersebut adalah kakak tertua Korban yang bernama Markus Tamu Ama;
- Bahwa anak Korban juga ada pada saat perdamaian secara adat sedangkan istri Korban tidak ada pada saat itu karena Korban sudah bercerai dengan istrinya;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harapan keluarga Terdakwa, keluarga Korban bisa legowo dan tidak menaruh dendan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki gangguan mental;
- Bahwa secara kebudayaan jika Korban meninggal dunia, walaupun bukan Terdakwa yang menyebabkan meninggalnya Korban, maka Terdakwa selaku ipar kandung memiliki kewajiban untuk membawa ternak berupa kerbau atau sapi atau babi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 2339/PKM-Ngg/VER/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fergie Merrywen Tamu Rambu, Dokter pada Puskesmas Nggongi yang menerangkan bahwa pada korban Petrus Bulu Manu alias Petu terdapat luka terbuka pada kepala kiri memotong telinga bagian atas hingga ke rahang kiri atas dan bawah, dari bagian telinga hingga ke rahang dasarnya tulang. Panjang luka kurang lebih 13 cm, lebar 6 cm dengan kedalaman luka sekitar 4 hingga 9 cm dari atas ke bawah, tepi luka tajam dan beraturan. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan di akibatkan oleh benda tajam.

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 02/SKK/TJG/KRR/II/2025 tanggal 04 Februari 2025, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tandula Jangga, Kecamatan Karera, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini terkait dengan perkara pembunuhan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian pembunuhan tersebut adalah Korban Petrus Bulu Manu alias Petu yang merupakan adik kandung dari istri Terdakwa dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di kp. Kalangga, RT.008/Rw.004 Desa Tandula Jangga Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang tidur kemudian Saksi Mama Jeni datang ke kamar tidur Terdakwa untuk membangunkan Terdakwa sambil berkata “bangun bangun saya dengar ada suaranya bapa Desri di muka rumah!” kemudian Saksi Mama Jeni melihat Korban sedang memegang parang di tangan kanannya, lalu Saksi Mama Jeni mengatakan kepada Korban “adi pulang sudah, ambil sudah itu babi di dalam kandang” dan Saksi Mama Jeni masih melihat Korban dari jendela kamar Terdakwa di mana saat itu Korban sedang berjalan menuju ke rumahnya. Namun sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter Korban berjalan, tiba-tiba Korban kembali menuju ke rumah Terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan “puki mai kau keluar bapa Jeni, sudah waktunya ini malam kau mati saya bakar ini rumah” sambil Korban melempar menggunakan batu ke arah jendela diruang tengah, mendengar bunyi lemparan batu tersebut kemudian Saksi Mama Jeni keluar dari dalam kamar Terdakwa dan duduk di depan kamar sambil menangis, kemudian Terdakwa mengambil parang yang Terdakwa simpan di bawah bantal tidur dan membawanya keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tengah, setelah berada di ruang tengah Korban kembali berteriak dengan berkata “puki mai bapa Jeni saya sudah didepan ini kau keluar sudah!” dengan penuh rasa emosi Terdakwa menjawab dengan berkata “kau masuk sudah kalo kau bajingan, saya juga sudah siap ini!”, Kemudian setelah Terdakwa berkata demikian selanjutnya Korban mencoba merusak potongan tripleks yang Terdakwa gunakan sebagai penutup jendela ruang tengah tersebut dengan cara menarik paksa potongan tripleks tersebut dari arah luar sampai potongan tripleks terlepas, setelah berhasil merusak potongan tripleks bagian atas Korban berusaha masuk ke dalam ruang tengah rumah Terdakwa dengan cara memasukkan kepalanya terlebih dahulu yang mana ketika Terdakwa melihat Korban sudah memasukkan kepalanya, Terdakwa mencabut parangnya yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya dan mengayunkannya parang tersebut ke arah kepala Korban namun belum mengenainya karena Korban langsung menarik kepalanya keluar. Kemudian Korban berusaha masuk kembali ke dalam

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



rumah milik Terdakwa dengan memasukkan kembali kepalanya, yang mana saat itu jarak antara Terdakwa dengan Korban sekitar 1 (satu) meter dengan posisi berhadapan, dan Terdakwa dengan sengaja langsung mengayunkan parangnya dan mengarahkan ke arah leher Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rahang sebelah kiri Korban dan seketika itu Korban langsung terjatuh ke tanah;

- Bahwa setelah Korban jatuh ketanah kemudian Terdakwa mendekat ke jendela dan melihat ke tempat Korban jatuh setelah terkena parang milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat kondisi Korban sudah tergeletak bersimbah darah dan tidak bergerak;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat kondisi Korban yang sudah tidak bergerak selanjutnya Terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi Mama Jeni yang masih berada di depan kamar dengan berkata "dia sudah jatuh, saya sudah kena sama dia, sekarang saya minta kunci motor saya mau pergi lapor diri ke polsek" kemudian saksi Mama Jeni memberikan kunci sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Polsek Karera untuk menyerahkan diri dan bertemu dengan Saksi Pak Kur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban meninggal dunia saat itu juga;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan sebilah parang sumba barat milik Terdakwa sendiri dengan cara mengayunkan parang yang di pegang dengan tangan kanan ke arah leher Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan posisi berhadapan di mana Korban masih berada di luar rumah Terdakwa namun berusaha untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui celah jendela ruang tamu/tengah yang mana kepala Korban masuk terlebih dahulu ke dalam yang saat itu juga Terdakwa sudah berada dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan langsung mengayunkan parang ke arah leher Korban;

- Bahwa tujuan Terdakwa dengan sengaja mengayunkan parang dan mengarahkan ke bagian leher Korban yaitu untuk membuat Korban langsung meninggal dunia atau mati karena Terdakwa takut jika istri atau Terdakwa sendiri dibunuh oleh Korban karena sebelumnya Korban sempat melempar rumah Terdakwa dan mengancam akan membakar

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



rumah Terdakwa dan Terdakwa juga sangat sakit hati dengan Korban yang telah memaki mai (memaki ibu) kepada Terdakwa;

- Bahwa makian yang diucapkan oleh Korban adalah makian yang sangat kasar dan tidak pantas sehingga Terdakwa sangat marah dan sakit hati sehingga timbullah niat Terdakwa untuk membunuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika memotong orang dengan menggunakan parang dan parang tersebut diarahkan atau parang tersebut mengenai bagian leher dapat menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebilah parang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pakai untuk membunuh Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebilah parang 1 (satu) buah sarung parang yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah benar milik Korban;
- Bahwa Parang yang digunakan oleh Terdakwa memotong Korban, diambil Terdakwa dari bawah bantal tidur Terdakwa;
- Bahwa saat Korban hendak masuk ke dalam rumah milik Terdakwa, posisi parang yang dibawa oleh Korban masih dalam sarungnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa memotong Korban, masih terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Korban dan Korban masih mengeluarkan kata makian kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak keluar rumah untuk menghadapi Korban dan hanya menunggu di dalam rumah karena Korban memperhitungkan usia korban yang sudah tua dan sakit asam urat sehingga tidak kuat menghadapi Terdakwa sedangkan usia Terdakwa yang masih muda dan lebih kuat dari Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang mendengar karena rumah Terdakwa jauh dari tetangga dan tetangga terdekat juga sedang mengikut acara penguburan sehingga tidak ada yang mendengar suara minta tolong Terdakwa dan datang membantu;
- Bahwa Korban sudah 2 (dua) kali masuk penjara yang pertama karena masalah pembunuhan pada tahun 1994 dan yang kedua karena masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga pada tahun 2022;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah terjadi perdamaian secara adat antara Terdakwa yang diwakili oleh istri dan anak Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang, jenis parang Sumba Barat, Panjang mata parang 48 Cm, ulu tanduk kerbau Panjang 17 Cm;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna hitam bermotif / baju koko;
- 1 (satu) bilah parang, jenis parang Sumba, panjang 32,5 cm, ulu kayu kelapa panjang 17 cm;
- 1 (satu) buah sarung parang dengan panjang 33 cm dan terdapat 6 buah cincin terbuat dari rotan;
- 1 (satu) buah bangku kayu dengan tinggi bangku 41 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, alat bukti surat, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Kalangga, RT.008 / RW.004 Desa Tandula Jangga, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, ketika Terdakwa sedang tidur, Saksi Mama Jeni datang membangunkan Terdakwa sambil berkata, “bangun bangun saya dengar ada suaranya bapa Desri di muka rumah!”, kemudian Saksi Mama Jeni mengatakan kepada Korban “adi pulang sudah, ambil sudah itu babi di dalam kandang”, namun Saksi Mama Jeni masih melihat Korban kembali menuju ke rumah Terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan, “puki mai kau keluar bapa Jeni, sudah waktunya ini malam kau mati saya bakar ini rumah” sambil terus memaki dan melempar batu ke arah jendela di ruang tengah;
2. Bahwa benar mendengar makian Korban, Terdakwa mengambil parang yang Terdakwa simpan di bawah bantal tidur dan membawanya keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tengah seorang diri dan sesampainya di ruang tengah, Korban kembali berteriak dan memaki

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berkata, “puki mai bapa Jeni saya sudah didepan ini kau keluar sudah!”;

3. Bahwa benar mendengar makian Korban, Terdakwa menjadi emosi dan menjawab, “kau masuk sudah kalo kau bajingan, saya juga sudah siap ini” dan selanjutnya Korban mencoba merusak potongan tripleks yang Terdakwa gunakan sebagai penutup jendela ruang tengah tersebut dengan cara menarik paksa potongan tripleks tersebut dari arah luar sampai potongan tripleks terlepas dan setelah berhasil merusak potongan tripleks bagian atas, Korban berusaha masuk ke dalam ruang tengah rumah Terdakwa dengan cara memasukkan kepalanya terlebih dahulu yang mana ketika Terdakwa melihat Korban sudah memasukkan kepalanya, Terdakwa mencabut parangnya yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya dan mengayunkannya parang tersebut ke arah kepala Korban namun belum mengenainya karena Korban langsung menarik kepalanya keluar;

4. Bahwa benar kemudian Korban berusaha masuk kembali ke dalam rumah milik Terdakwa dengan memasukkan kembali kepalanya, yang mana saat itu jarak antara Terdakwa dengan Korban sekitar 1 (satu) meter dengan posisi berhadapan, dan Terdakwa dengan sengaja langsung mengayunkan parangnya dan mengarahkan ke arah leher Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rahang sebelah kiri Korban dan seketika itu Korban langsung terjatuh ke tanah;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan melihat tempat Korban jatuh terkena parang milik Terdakwa dan saat itu korban telah meninggal dunia sesuai dengan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 2339/PKM-Ngg/VER/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fergie Merrywen Tamu Rambu, Dokter pada Puskesmas Nggongi yang menerangkan bahwa pada korban Petrus Bulu Manu alias Petu terdapat luka terbuka pada kepala kiri memotong telinga bagian atas hingga ke rahang kiri atas dan bawah, dari bagian telinga hingga ke rahang dasarnya tulang. Panjang luka kurang lebih 13 cm, lebar 6 cm dengan kedalaman luka sekitar 4 hingga 9 cm dari atas ke bawah, tepi luka tajam dan beraturan. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan di akibatkan oleh benda tajam.

5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi Mama Jeni yang masih berada di depan kamar dengan berkata “dia sudah jatuh, saya sudah kena sama dia, sekarang saya

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



minta kunci motor saya mau pergi lapor diri ke polsek” kemudian Saksi Mama Jeni memberikan kunci sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Polsek Karera untuk menyerahkan diri dan bertemu dengan Saksi Pak Kur dan menceritakan kejadian yang terjadi;

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat yang dapat terjadi jika parang diayunkan ke leher manusia akan menyebabkan kematian;

7. Bahwa benar permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Mama Jeni dengan Korban disebabkan karena Korban meminta uang yang pernah dititipkan Korban kepada Saksi Mama Jeni ketika Korban dipenjara, dimana uang tersebut ingin diminta lagi oleh Korban tetapi uang tersebut telah digunakan Saksi Mama Jeni untuk mengurus Korban selama Korban dipenjara. Selain itu, Korban juga meminta babi kepada Saksi Mama Jeni untuk dijual namun tidak diberikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka setelah memperhatikan kesesuaian fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Emanuel Umbu Tara alias Bapa Jeni dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan memiliki identitas yang sama dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-10/WGP/02/2025 tanggal 25 Februari 2025. Dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



Menimbang bahwa pada dasarnya unsur “Barangsiapa” bukan merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang merujuk pada diri seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang di dalamnya melekat kemampuan subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana. Meskipun unsur ini terletak pada bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian akhir putusan setelah keseluruhan unsur-unsur dalam delik pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “Barangsiapa” masih bergantung pada kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Barangsiapa” ini harus dinyatakan telah terpenuhi, tetapi sebaliknya apabila tidak terpenuhi, maka unsur “Barangsiapa” harus dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur “Menghilangnya Nyawa Orang Lain”;

Menimbang bahwa pemenuhan unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” dalam Pasal ini harus dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain tanpa adanya pikiran panjang, karena apabila dilakukan dengan tenang mengenai cara-cara yang akan digunakan untuk melakukan perbuatan itu, maka dikenakan dengan pasal lain yaitu Pasal 340 pembunuhan berencana. Sedangkan niat yang timbul untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut dapat terpenuhi dengan adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan. Bahwa menghendaki artinya adanya pelaku sudah mengetahui dan menginsyafi bahwa apabila tindakan tersebut dilakukan maka akan berakibat hilangnya nyawa orang lain.

Menimbang bahwa sebagai delik materiil, unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” dalam unsur ini mengandung teori *conditio sine qua non* yang menekankan pada hubungan dari perbuatan dan akibat yang terjadi. Bahwa dalam perkara *aquo*, akibat meninggalnya seseorang haruslah disebabkan oleh karena niat dari pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Kalangga, RT.008 / RW.004 Desa Tandula Jangga, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur,

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang ke rumah Terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan, "puki mai kau keluar bapa Jeni, sudah waktunya ini malam kau mati saya bakar ini rumah" sambil terus memaki dan melempar batu ke arah jendela di ruang tengah". Kemudian Terdakwa mengambil parang yang Terdakwa simpan di bawah bantal tidur dan membawanya keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tengah seorang diri dan sesampainya di ruang tengah, Korban kembali berteriak dan memaki dengan berkata, "puki mai bapa Jeni saya sudah didepan ini kau keluar sudah!". Kemudian Korban berusaha masuk ke dalam ruang tengah rumah Terdakwa dengan menarik potongan triplek yang merupakan penutup jendela ruang tengah tersebut dan ketika Korban berusaha memasukan kepalanya terlebih dahulu, Terdakwa mencabut parang yang dipegang dan diayunkan ke arah kepala Korban, namun Korban langsung menarik kepalanya keluar. Setelah itu, korban kembali memasukkan kepalanya dan disaat itu Terdakwa langsung mengayunkan parangnya dan mengarahkan ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rahang sebelah kiri korban dan seketika itu Korban langsung terjatuh ke tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa setelah terkena ayunan parang Terdakwa, Korban langsung meninggal dunia sesuai dengan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 2339/PKM-Ngg/VER/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fergie Merrywen Tamu Rambu, Dokter pada Puskesmas Nggongi yang menerangkan bahwa pada korban Petrus Bulu Manu alias Petu terdapat luka terbuka pada kepala kiri memotong telinga bagian atas hingga ke rahang kiri atas dan bawah, dari bagian telinga hingga ke rahang dasarnya tulang. Panjang luka kurang lebih 13 cm, lebar 6 cm dengan kedalaman luka sekitar 4 hingga 9 cm dari atas ke bawah, tepi luka tajam dan beraturan. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan di akibatkan oleh benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengetahui bahwa jika parang diayunkan ke leher manusia akan menyebabkan kematian, sedangkan Terdakwa tetap mengayunkan parang ke leher Korban karena Terdakwa emosi dengan ancaman, makian dan lemparan batu yang dilakukan oleh Korban pada saat kejadian. Perbuatan mana dilakukan secara sesaat tanpa berpikir panjang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Menghilangnya Nyawa Orang Lain" telah terpenuhi;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



Menimbang bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan dalam tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya ancaman dari Korban untuk membunuh Terdakwa dimana Korban sudah pernah masuk penjara sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa merasa panik dan ketakutan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menjawab pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana terdapat salah satu alasan penghapus pidana yang dikenal dengan istilah "*noodweer*" (pembelaan terpaksa) atau "*noodweer-excess*" (pembelaan darurat yang melampaui batas) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. "*Noodweer*" (pembelaan terpaksa) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP pada pokoknya menerangkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum, sedangkan "*noodweer-excess*" (pembelaan darurat yang melampaui batas) dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP pada pokoknya menerangkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat. Maka, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan tindak pidana memenuhi kriteria tersebut diatas?;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mencermati adanya fakta bahwa tindak pidana ini terjadi karena adanya ancaman dari Korban untuk membunuh Terdakwa. Namun demikian, ketika Korban mengancam Terdakwa, Korban masih berada di luar rumah dan belum melakukan serangan atau ancaman serang yang sangat dekat dengan Terdakwa. Selain itu, ketika di ancam oleh Korban, Terdakwa juga masih sempat menantang Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah siap apabila Korban mendatangi Terdakwa yang berada di dalam rumah. Dengan mempertimbangkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman Korban pada diri Terdakwa sejatinya belum sedemikian dekatnya, Korban masih belum berada di posisi yang benar-benar

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



dapat mengancam keselamatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa lebih disebabkan emosi Terdakwa yang tidak terima dimaki dan diancam oleh Korban. Selain itu, Terdakwa juga tidak mengalami gangguan jiwa ketika kejadian tersebut terjadi, dengan demikian Majelis Hakim menolak pokok pembelaan Penasihat Hukum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah untuk menegakkan norma hukum demi melindungi masyarakat dari kejahatan. Pemidanaan tidak ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan, melainkan memberikan pembelajaran agar pelaku menyesali perbuatannya sehingga setelah menjalani pemidanaan pelaku dapat terbebas dari rasa bersalah dan dapat merubah perilakunya dan lebih bermawas diri dalam melakukan tindak pidana di kemudian hari. Pemidanaan juga bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dan memulihkan keseimbangan yang telah rusak akibat dari tindak pidana yang terjadi sehingga diharapkan pemidanaan dapat memberikan rasa aman dan damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan penjatuan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah melihat adanya upaya perdamaian dari pihak keluarga Terdakwa dan Korban dimana upaya tersebut dilakukan dengan memberikan santunan dan hewan secara adat dalam proses pemakaman Korban agar keluarga Terdakwa dan Korban dapat berdamai. Namun demikian, tindak pidana pembunuhan bukanlah merupakan tindak pidana yang dapat menerapkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana berat dengan maksimal ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, dalam perkara *aquo*, upaya perdamaian yang terjadi

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dijadikan sebagai bentuk pemulihan dari akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Akan tetapi, Majelis Hakim turut mempertimbangkan kesadaran Terdakwa akan kesalahannya yang setelah melakukan tindak pidana langsung bergegas untuk menyerahkan dirinya kepada Saksi Pak Kur untuk menceritakan apa yang telah diperbuatnya, hal mana juga ditunjukkan oleh Terdakwa selama persidangan yang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa meskipun hal-hal tersebut diatas dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga tetap harus menegakkan keadilan dimana akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki lagi karena nyawa Korban telah hilang dan tidak dapat hidup kembali. Bahwa meskipun pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa merasa terancam, sejatinya Terdakwa masih memiliki cara-cara lain yang dapat dilakukan dengan tidak terprovokasi dengan ucapan dan perbuatan Korban. Sejatinya, masih terbuka kesempatan bagi Terdakwa untuk dapat menenangkan Korban seperti yang dilakukan Saksi Mama Jeni atau menggunakan barang yang ada di rumah Terdakwa untuk melindungi diri. Namun, Terdakwa malah terprovokasi dan balas menyerang bagian vital dari Korban dengan menggunakan parang yang pada akhirnya menghilangkan nyawa Korban. Oleh karena itu, Majelis Hakim berharap penjatuhan pidana dalam perkara *aquo* bisa memenuhi rasa keadilan untuk memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat lebih berpikir jernih dan tenang dalam menghadapi segala sesuatu, memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban yang telah kehilangan Korban untuk selama-lamanya, serta pembelajaran bagi masyarakat bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum memiliki konsekuensi hukum demi menciptakan ketertiban dan rasa aman;

Menimbang bahwa hal-hal tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang jenis parang Sumba Barat panjang mata parang 48 cm, ulu tanduk kerbau panjang 17 cm.
- 1 (satu) bilah parang jenis parang Sumba panjang mata parang 32,5cm ulu kayu kelapa panjang 17 cm.
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna hitam bermotif / baju koko.
- 1 (satu) sarung parang dengan panjang 33 cm dan terdapat 6 buah cincin terbuat dari rotan.
- 1 (satu) bangku kayu dengan tinggi bangku 41 cm.

oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Keluarga Korban telah kehilangan Korban untuk selama-lamanya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa langsung menyerahkan diri setelah melakukan kejahatan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



1. Menyatakan Terdakwa **Emanuel Umbu Tara alias Bapa Jeni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang jenis parang Sumba Barat panjang mata parang 48 cm, ulu tanduk kerbau panjang 17 cm.
 - 1 (satu) bilah parang jenis parang Sumba panjang mata parang 32,5cm ulu kayu kelapa panjang 17 cm.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna hitam bermotif / baju koko.
 - 1 (satu) sarung parang dengan panjang 33 cm dan terdapat 6 buah cincin terbuat dari rotan.
 - 1 (satu) bangku kayu dengan tinggi bangku 41 cm.

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 oleh **Albert Bintang Partogi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendro Sismoyo, S.H., M.H.**, dan **Galih Devtayudaha, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erwin Imanuel Telnoni, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri **Devis Buni Lele, S.H., M.H.** dan **Wasis Sugianto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Sismoyo, S.H., M.H.

Albert Bintang Partogi, S.H.

ttd.

Galih Devtayudha S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Erwin Imanuel Telnoni, A.Md., S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)